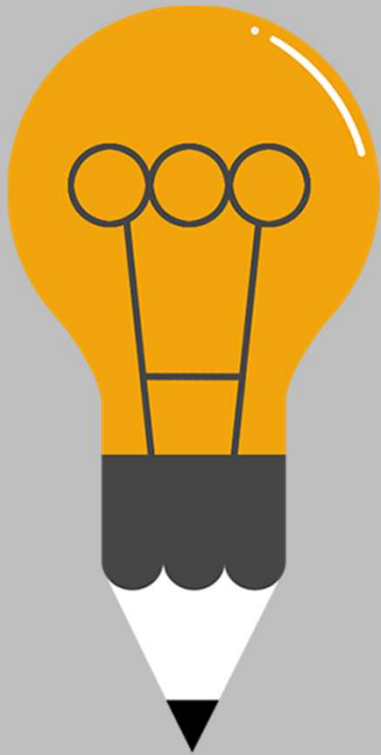




집합건물 외부감사

다한회계법인 이정실회계사

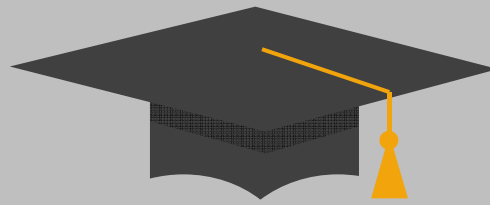
목차

01 아파트 감사 관련 기사내용

02 외부감사 관련 법률규정

03 개선권고 사항 요약

04 감사 체크리스트



01 아파트 감사 관련 기사내용

국무조정실, 전국 중·대형 아파트 첫 외부 회계감사

비리 43건 153명 입건...입주자 대표회장·관리소장 76.7%

전국 중대형 아파트 회계감사 결과 감사실시 아파트(8천991개) 단지의 19.4%인 1천610개 단지가 회계처리에서 '부적합' 판정을 받았으며 153명을 입건. 수사 중이다.

이번 감사에는 감사 대상 9천9개 아파트 단지 가운데 99.8%인 8천991개 단지가 참여했다.

감사 결과를 보면 전체 아파트 단지의 19.4%인 1천610개 단지가 회계처리에서 '부적합' 판정을 받았다.

시·도별로는 강원 36.8%, 전북 34.0%, 충북 32.2%, 서울 27.6%, 인천 26.9%, 세종 22.9% 등의 순이다.

**2014년
감사실시
현황보고**

**2016년3월10일
신문기사내용**

국무조정실, 전국 중·대형 아파트 첫 외부 회계감사

부적합 사유를 보면 현금흐름표를 작성하지 않은 경우가 43.9%로 가장 많았고, 회계자료 누락 등 회계처리 부적정이 18.2%, 장기수선충당금 과소·과대 적립 등이 15.8% 등이었다.

특히 회계장부와 실제 현금 흐름이 맞지 않는 경우가 비일비재했고, 입주자 대표회장이나 관리소장이 별다른 증빙 없이 관리비를 갖다 쓰는 경우도 다반사였다.

감사 결과를 보면 감사 대상 가운데 72%에 달하는 312개 단지에서 1천255건의 비위 또는 부적절 사례 등이 적발됐다. 이 가운데 수사의뢰는 4건, 과태료 60건, 시정명령 1천191건 등이다.

분야별로는 예산·회계 분야 416건, 공사·용역 분야 189건, 입주자대표회의 운영 등 관리규약 위반 등의 기타 분야가 650건 등으로 조사됐다.

2014년 감사 실시 현황보고

2016년3월10일
신문기사내용

기사내용

감사결과에 따르면

▲ 입찰참가자격의 과도한 제한 등 입찰공고 부적정 36건

▲ 적격심사평가 불공정 등 낙찰자 선정부적정 100건

▲ 경쟁입찰대상 수의계약 39건

▲ 사업자 선정 결과 및 계약결과 미공개 16건

▲ 장기수선충당금 집행 부 적정 41건

▲ 기타 공사감독 소홀 50건 등 총 282건 으로 드러난다.

기사내용

제도 개선안은

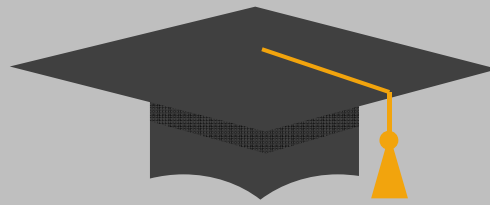
▲ 5천만 원 이상 아파트 공사 시 건축사·기술사 등의 설계·감리 의무화

▲ 공사 일부 특허공법 포함된 경우 발주자가 특허업체와 사용협약서 체결 후 입찰

▲ 적격 심사제 평가항목 중 '협력업체와 상생발전 지수, 지원서비스 능력' 항목 삭제

▲ 낙찰 후 10일 이내에 계약을 체결하지 않을 경우 낙찰 무효 및 차 순위 업체 낙찰

▲ 5년 이상 입찰 서류 보관, 위반 시 1천만 원 이하의 과태료 부과 등의 내용이다.



02 외부감사 관련 법률규정

집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률

01

제26조의2(회계감사)

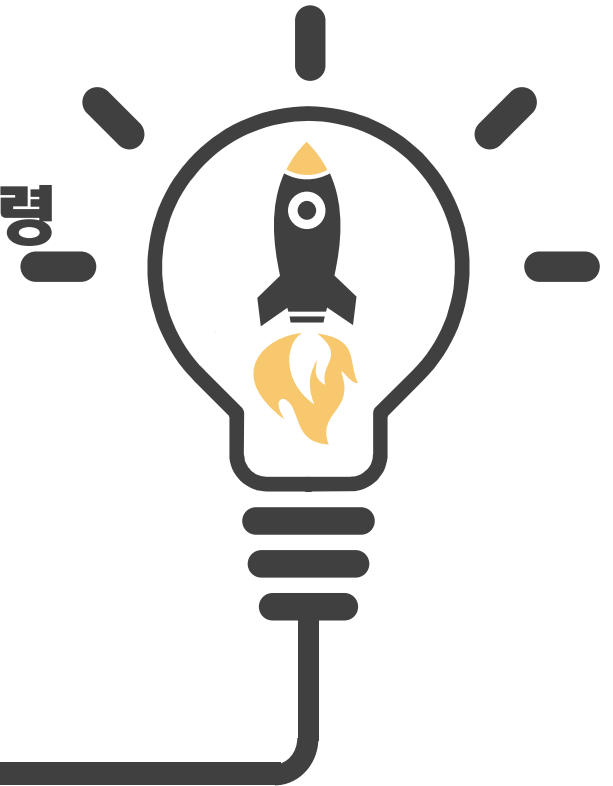
전유부분이 150개 이상으로서 대통령령으로 정하는 건물의 관리인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 감사인(이하 이 조에서 “감사인”이라 한다)의 회계감사를 매년 1회 이상 받아야 한다.

집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 시행령

제6조의2(회계감사대상 건물의 범위)

① 법 제26조의2제1항 본문에서 “대통령령으로 정하는 건물”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건물을 말한다.

1. 직전 회계연도에 구분소유자로부터 징수한 관리비(전기료, 수도료 등 구분소유자 또는 점유자가 납부하는 사용료를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)가 3억원 이상인 건물
2. 직전 회계연도 말 기준으로 적립되어 있는 수선적립금이 3억원 이상인 건물



집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제26조의2(회계감사)

03

전유부분이 50개 이상 150개 미만으로서 대통령령으로 정하는 건물의 관리인은 구분소유자의 5분의 1 이상이 연서(連署)하여 요구하는 경우에는 감사인의 회계감사를 받아야 한다. 이 경우 구분소유자의 승낙을 받아 전유부분을 점유하는 자가 구분소유자를 대신하여 연서할 수 있다.

집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 시행령

② 법 제26조의2제3항 전단에서 “대통령령으로 정하는 건물”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건물을 말한다.

1. 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 건물

2. 직전 회계연도를 포함하여 3년 이상 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 감사인(이하 “감사인”이라 한다)의 회계감사를 받지 않은 건물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건물

가. 직전 회계연도에 구분소유자로부터 징수한 관리비가 1억원 이상인 건물

나. 직전 회계연도 말 기준으로 적립되어 있는 수선적립금이 1억원 이상인 건물

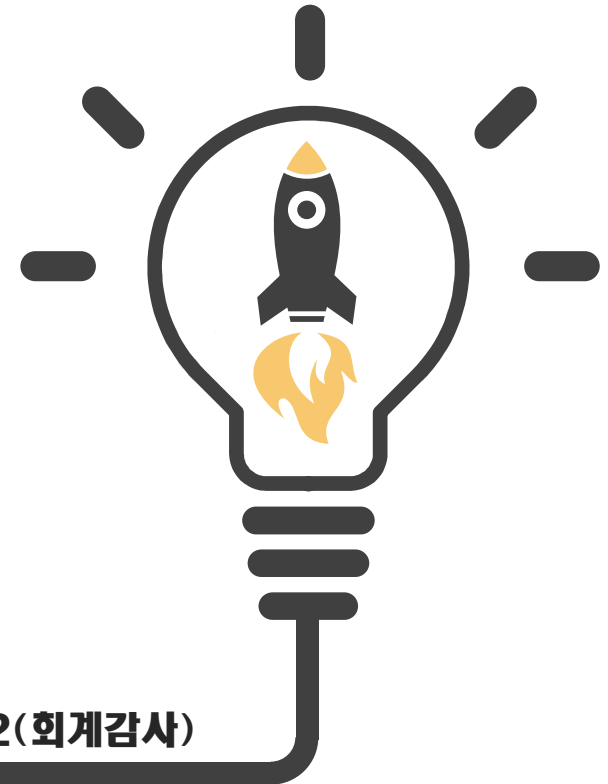
집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률

06

제1항 또는 제3항에 따라 회계감사를 받는 관리인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 정당한 사유 없이 감사인의 자료열람·등사·제출 요구 또는 조사를 거부·방해·기피하는 행위
2. 감사인에게 거짓 자료를 제출하는 등 부정한 방법으로 회계감사를 방해하는 행위

제26조의2(회계감사)



집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 시행령

③ 법 제26조의2제1항 또는 제3항에 따라 회계감사를 받아야 하는 관리인은 매 회계연도 종료 후 9개월 이내에 다음 각 호의 재무제표와 관리비 운영의 적정성에 대하여 회계감사를 받아야 한다.

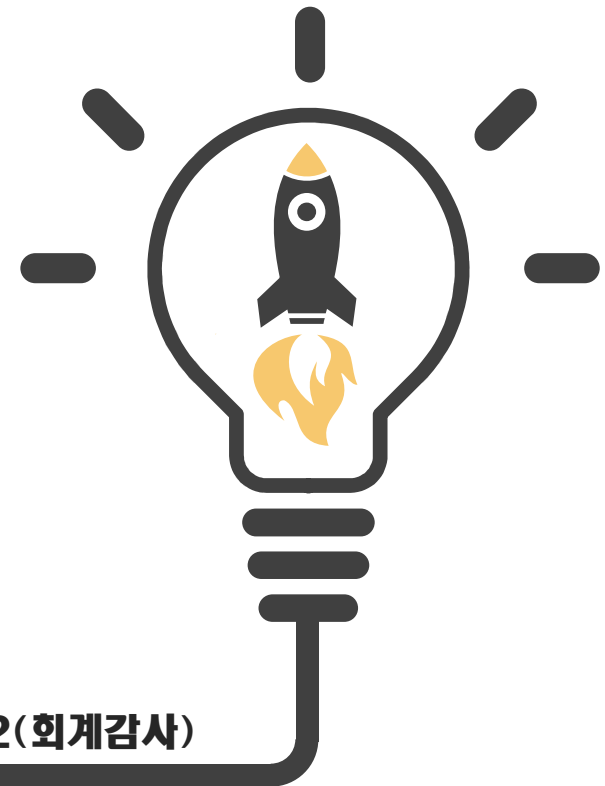
1. 재무상태표

2. 운영성과표

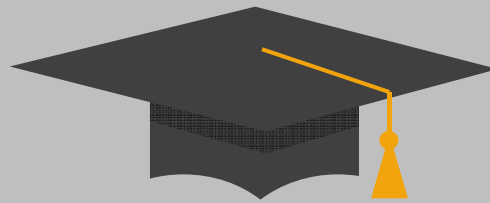
3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

4. 주식(註釋)

④ 제3항 각 호의 재무제표를 작성하는 회계처리기준은 법무부장관이 정하여 고시한다.



제26조의2(회계감사)



03 개선권고 사항 요약

01

가수금과 가지급금 계정

- ▶ 가수금과 가지급금의 경우 연말 결산시까지 원인이 밝혀지지 않은 경우 사용하는 것으로 연말 결산시까지 원인을 파악하여 계정대체를 하여야 함
- ▶ 가수금, 가지급금 및 예수금의 경우 장부에 계상되어 있는 금액 중 오래전부터 이월되어 원인도 파악되지 않은 금액이 있는 경우가 있음 원인이 파악되지 않고 확인되지 않는 금액은 대표회의에 보고하고 장부에서 차감하는 회계처리를 하여야 함

02

현금시재의 증빙관리

- ▶ 소액의 비용 지출시에 현금으로 지출하는 경우 3만원을 초과하는 지출에 대한 증빙은 간이영수증을 수취할 수 없으며 적격증빙 즉 세금계산서 및 카드전표등을 수취하여야 합니다.
- ▶ 체크카드 발급 및 사용 가능 여부를 검토하여 체크카드를 발급받아 체크카드로 사용하는 것으로 전환 필요
- ▶ 현금 시재가 부족한 경우 경리주임의 개인의 현금으로 지출하고 시재를 인출할 때 충당하고 있는 경우가 있으나 이러한 업무처리는 지양하여야 함

03

장기수선충당금과 장기수선예치금

- ▶ 장기수선충당금과 장기수선예치금은 일치하여야 하나 일반적으로 적립은 당월에 하나 예적금으로 이체는 담달에 하므로 일치하지 않은 경우가 있음 장기수선충당금을 적립할때 장기수선충당예치금으로 이체하는 회계처리를 하여 서로 일치시켜야 함
- ▶ 또한, 보도블럭벽돌 구입,자동문의 컨트롤러고장수리 및 일반보수, 단지벤치보수공사, 노인정보일러교체등 일상적인 수선의 경우에 장기수선충당금을 사용하는 경우가 있는데 수선충당금을 사용하는 것이 적절하며 또한, 비용 때문에 세금계산서를 수취하지 않는 경우가 있는데 이후에는 세금계산서를 수취하는 것이 적절함

04

유형자산

- ▶ 유형자산은 대부분 집기비품 또는 공기구비품으로 구분하여 회계처리하고 있으나 감가상각누계액은 통합하여 회계처리하고 있거나 감가상각충당금의 계정과목을 사용하는 경우가 있음 감가상각충당금 계정과목은 사용하면 안되는 것이며 또한 감가상각누계액도 유형자산별로 구분하여 회계처리하여야 함 즉 유형자산을 집기비품과 공기구비품으로 구분하면 집기비품감가상각누계액과 공기구비품감가상각누계액으로 구분하여 회계처리하여야 함
- ▶ 또한, 유형자산 관리대장은 일자별로 작성하고 있으나 유형자산 명세서를 작성하지 않는 경우가 많음 매년 결산시에 관리대장을 근거로 재물조사를 하여 실제 보유하고 있는 유형자산의 명세서를 작성하는 것이 필요함(명세서는 품목, 구입일자, 수량, 금액 및 보관장소등을 표시하여야 함)

05

대표회의 운영비 계좌

- ▶ 대표회의 운영비의 경우 대표회의 명의로 통장을 개설하여 매월 일정금액을 관리비에서 이체하여 사용하고 있으나 대표회의 명의의 통장임에도 불구하고 대부분 관리사무소 회계에 반영하지 않고 통장만 관리하고 있어 잔고증명이나 은행조회서를 발급받으면 대표회의 통장이 조회되어 표시되나 관리사무소 재무상태표의 제예금에는 누락되어 있음
관리사무소 회계에 반영하지 않으려면 대표회의 운영비통장의 명의를 대표회의 명의의 통장이 아니라 총 대표 개인의 명의로 개설하여 사용하여야 함
- ▶ 또한, 대표회의 운영비는 일반관리비에서 지출되어야 하나 잡지출에서 지출하는 경우가 있음 일반관리비에서 지출되어야 함

06

미수관리비와 미부과관리비

- ▶ 매년말 12월 미부과관리비와 11월이전 부과된 관리비중 미회수한 관리비를 통합하여 미수관리비로 회계처리하는 경우가 있음 강제사항은 아니지만 개인적 생각은 통합하여 회계처리하기 보다는 미부과관리비와 미수관리비로 구분하여 회계처리하는 것이 적절한 것으로 판단됨

07

잔고증명원

- ▶ 매월결산시 제예금과 예치금의 잔고증명원을 발급받지 않고 통장의 입출금내역만으로 처리하는 경우가 있으나 매월잔고증명원을 발급받아 제예금과 예치금을 확인하는 것이 필요함

08

저장품 관리

- ▶ 저장품의 품목이 다양하고 보유수량도 많아 관리의 어려움이 있는 경우가 있습니다. 사용자가 직접 구입하게 하고 설치를 지원하는 방식으로 전환하시거나 아니면 계속적으로 관리사무소가 저장품을 구입하여 설치하는 경우에는 저장품의 품목을 최소화하는 방향으로 변경하는 것이 적절함

부가세대급금과 부가세예수금

▶ 분기마다 부가세신고를 하여야 함으로 부가세신고시에 즉 분기말자(3월31일, 6월30일, 8월30일, 12월 31일)에 부가세대급금과 부가세예수금을 상계처리하는 회계처리를 하여야 하나 대부분 회계처리를 하지 않고 납부시에 회계처리하고 있음 이후에는 분기말일자로 상계 및 납부액은 미지급금으로 처리하고 부가세신고시에 미지급금과 제예금으로 처리하여야 함 즉 다음과 같이 회계처리를 하여야 함

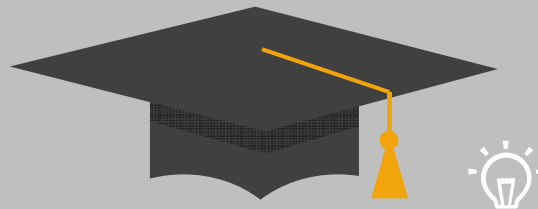
▶ 분기말일

차) 부가세예수금 xxx 대) 부가세대급금 xxx

미지급금 xxx

-부가세신고시(4월25일,7월25일,10월25일 및 1월25일)

차) 미지급금 xxx 대) 제예금 xxx



04 감사 체크리스트



감사 Check List



입대의 구성 운영

1. 대표회의 운영의 적정성 확인
2. 대표회의 의결방법 확인
3. 대표회의 운영비 집행의 적정성 확인
4. 대표회의 부당간섭 및 회장의 월권행위 여부 확인
5. 총대표 해임시 절차 준수 여부 확인
6. 대표회의 자체 감사 실시 여부 확인
7. 회의록 작성 및 관리 상태 확인

선관위 구성 운영

1. 선관위 구성의 적법성 여부 확인
2. 선관위 운영의 적정성 여부 확인
3. 총별대표자 및 임원 선출 업무의 적법성 여부
4. 선관위 운영비 사용 적정성 확인
5. 선관위 회의록 작성 및 관리 상태 확인



감사 Check List



공사 · 용업업자 선정

1. 입찰 및 계약방법 확인
2. 낙찰방법 적정성 확인
3. 입찰참가자격 제한 적정성 확인
4. 관련 법령에 규정된 자격업체 확인
5. 사업시행 필요성 및 절차 확인
6. 주요 공종별 공사물량의 적정성 확인
7. 계약 체결 및 계약 이행 여부 확인
8. 각종 보증금 확인
9. 공사감독일지 및 준공검사조서 확인
10. 산재보험료 및 경비 사용내역 정산 및 확인
11. 설계변경의 타당성 및 절차 적정성 확인
12. 용역계약만료 1개월 전 통부 여부 확인(계약서 내용)
13. 수의계약 적정성 확인



감사 Check List



장기수선계획 및 충당금

1. 장기수선계획 수립 확인
2. 장기수선계획 조정시 입대의 의결 여부 및 규칙 적합성 여부 확인
3. 장기수선계획에 따라 주요시설 교체 및 보수 실적확인
4. 장기수선계획에 따라 충당금 적립 확인
5. 장충금 별도 계정 및 통장 개설 유무 확인
6. 장충금 사용계획서 수립 후 입대의 의결 유무 확인
7. 장충금 목적외 사용여부 확인
8. 장충금 사용내역 공개확인

잡수입

1. 잡수입 관련 업체 선정관련 입찰 및 계약 관계 확인
2. 잡수입 사용의 적정성 확인
3. 예비비 사용 내용 및 공개 여부 확인
4. 잡수입에 대한 부가가치세 및 법인세 신고 · 납부 확인
5. 잡수입 횡령 및 무분별한 사업 추진 확인



감사 Check List



회계

1. 사업계획 수립 및 예산서 확인
2. 자금인출시 자금계획서 또는 지출결의서 작성 확인
3. 용역비 지출시 감액사유 발생시 공제 여부 확인
4. 회계과목 적합성 확인
5. 수선유지비 지출 적정한지 지출증빙서 대조 확인
6. 각종 적립금 유용 여부 확인
7. 제무제표 매월 작성 확인
8. 각종 사용료 인출금액 고지서와 일치 여부 확인
9. 연차수당, 퇴직금 적정 지급 여부 확인
10. 직원 신원보증금 적정 가입 여부 확인
11. 예수금 징수분과 납부분 일치 여부 확인
12. 연체관리비 징수활동 및 연체요율 적용 적정 여부 확인
13. 부가세 및 사업소세 납부 여부 확인



감사 Check List



안전관리

1. 안전관리계획서 및 소방계획서 수립 확인
2. 안전관리 책임자 교육 이수 확인
3. 안전관리장비 확인
4. 소방시설 등 안전 시설물 확인
5. 자체 교육 일지 등 확인

기타

1. 인수인계 대상 및 절차 확인
2. 관리규약 제개정 적합성 및 신고 확인
3. 민원 실태 관리 상태 확인
4. 관리비 잉여금 처리 적정성 여부 확인
5. 시설물 관리상태 실사(사진촬영)



감사합니다